

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5077715-92.2022.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: ANDREA FREIRE MOREIRA VENTURA (RECORRIDO)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ANDREA FREIRE MOREIRA VENTURA (evento 103) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 98) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência pela impossibilidade de reexame de matéria de fato em sede de incidente de uniformização.

A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 84) conheceu e deu provimento ao recurso nominado da União, reformando a sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais de reconhecimento do direito à redução da carga horária semanal de 30 horas para 24 horas; com o pagamento das horas extraordinárias laboradas; férias; gratificação natalina, retroativamente.

A parte autora interpôs pedido regional de uniformização (evento 89), no qual requer *“a declaração em receber os valores retroativos, no mínimo o quinquênio e condenar a Parte Requerida a PROMOVER a escala de 24 horas semanais como consequência do reconhecimento do direito (redução da carga horária semanal de 30 horas para 24 horas por semanais), que a ré seja condenada ao pagamento das horas extraordinárias laboradas e seus reflexos das verbas anteriores”*.

Outrossim, indicou como paradigmas válidos, nos termos dos artigos 10, parágrafo 1º e 11, v, b, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, os Processos nº 5008905-42.2021.4.02.5120, julgado pela 7ª Turma Recursal/SJRJ; nº 5051983-80.2020.4.02.5101, nº 5077683-87.2022.4.02.5101 e nº 5010963-87.2022.4.02.5118, julgados pela 8ª Turma Recursal/SJRJ.

A Gestora inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, tendo a parte autora interposto agravo (evento 103), no qual reitera os argumentos apresentados no Incidente do evento 89.

É o relatório. Decido.

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 98) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência pela impossibilidade de reexame de matéria de fato em sede de incidente de uniformização.

.Entretanto, em seu agravo, a parte autora alega, em síntese, tão somente que :

- A parte Requerente labora por 30 horas semanais, motivo pelo qual lhe advém o direito de ser ressarcido pelas horas trabalhadas além da carga horária estabelecida pela Lei 1.234/50;

- O laudo pericial mesmo demonstrando que as condições de trabalho são de insalubridade em grau máximo desde o seu ingresso no HFSE, em especial na Clínica Médica, dói desconsiderado pelo acórdão recorrido

- O acórdão deve ser reformado considerando que não aplicou o decidido no PUIL 413/STJ.

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à recorrente.

Como antes relatado, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 84) conheceu e deu provimento ao recurso nominado da União, em acórdão do qual se extrai os seguintes trechos:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. FÉRIAS DE 20 DIAS POR SEMESTRE E REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS SEMANAIS POR EXPOSIÇÃO DIRETA E PERMANENTE À RADIAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

.(...)

Como se observa da legislação de regência, o servidor ocupante dos cargos nela elencados **que operar direta e habitualmente com raios-x ou substâncias radioativas por um período mínimo de 12 (doze) horas semanais** faz jus, dentre outros direitos, a trabalhar na carga horária máxima de 24 horas por semana, visando, inclusive, compensar a exposição nociva a radioatividade.

A questão essencial é verificar a natureza da atividade desenvolvida pela parte autora no setor de cirurgia do Hospital Federal dos Servidores do Estado, notadamente, se opera direta e habitualmente com raios X, e se possui, como **auxiliar de enfermagem** que é, certificado de especialização em radiologia, que são os requisitos necessários para operar tais máquinas e, portanto, fazer jus ao tratamento diferenciado advindo da própria exposição contínua a radioatividade.

Do contrário, sua exposição será classificada como tarefa acessória, tal como definida no parágrafo único do art 2º supra transcrito.

Para embasar sua pretensão, a parte autora anexou aos autos apenas fichas financeiras dos anos de 2017 a 2022.

Ressalte-se que a parte recorrida é auxiliar de enfermagem, instrumentação e circulante durante os procedimentos de cirurgia no Centro Cirúrgico, cujo cargo não demanda operar diretamente aparelhos de raios X.

E, de acordo com o normativo supracitado, em cotejo com o laudo pericial elaborado em evento 42, LAUDO1, dentre as atividades desempenhadas pela demandante **não se constata a operação direta com aparelhos de raios x**, embora tenha exposição a radiações ionizantes, pelo exercício das funções próximo a fontes de radiação ionizante e pela exposição com equipamento Arco Cirúrgico.

Convém ressaltar que a operação direta de aparelhos de raios-x exigida por lei, demanda formação especializada a qual não se tem notícia nos autos.

Assim, não obstante as considerações esposadas pelo expert, afasto de forma fundamentada as conclusões do perito, em razão de o juízo não estar adstrito às suas conclusões, nos termos do artigo 479 do CPC, especialmente quando os demais elementos probatórios juntamente com as normas regentes apontam em sentido contrário à pretensão autoral.

(...)"

Depreende-se do aludido julgado que a 6ª Turma Recursal/SJRJ, prolatora do acórdão recorrido, após a análise do conjunto fático-probatório destes autos, constatou que “*não há qualquer elemento de prova que denuncie que a parte autora opera equipamentos de raio X diuturnamente, dentro de carga horária mínima que expusesse sua a vida a risco a ponto de ser remunerada a mais por tal fato*”, e por esse motivo, indeferiu o pleito autoral.

Portanto, rever o entendimento a que chegou a 7ª Turma Recursal/SJRJ sobre se estão presentes os requisitos capazes de ensejar a redução da carga horária laboral de 30h para 24h semanais, bem como a concessão de férias radiológicas, implicaria revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede de pedido de uniformização. Tal pretensão transborda a hipótese de cabimento do incidente, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização. Confira-se:

Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização:

“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para análise da admissibilidade do agravo dirigido à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência (evento 102).

